السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: law

الجزء الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي.	2	10
2) عقد رضائي (ينعقد بتطابق الإيجاب والقبول) ؛ ملزم للجانبين (التزامات متقابلة) ؛ عقد معاوضة (كل طرف يأخذ مقابلًا) ؛ ناقل للملكية.	3×1	
3) التراضي ، المحل (المبيع والثمن) ، السبب.	3×0,5	
4) البائع: تسليم المبيع ، نقل الملكية ، ضمان العيوب الخفية ، ضمان التعرض والاستحقاق.	2×0,5	
المشتري: دفع الثمن ، تسلّم المبيع ، دفع نفقات العقد.	2×0,5	
دقة المصطلحات القانونية.	1,5	

الحالة التطبيقية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) البائع: كريم ؛ المشتري: سمير ؛ المحل: السيارة ؛ الثمن: 2 500 000 دج.	4×0,75	10
2) نعم، العقد صحيح: تراضٍ بين الطرفين، ومحل موجود ومعين ومشروع، وثمن نقدي محدد، وسبب مشروع.	3	
3) أخلّ بالتزام ضمان العيوب الخفية (عيب مؤثر كان يعلم به وأخفاه).	2	
يحق للمشتري المطالبة بفسخ العقد أو بإنقاص الثمن، مع التعويض عن الضرر.	2	